

통 보 / 시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 국유재산 건축물 현황점검 업무 개선 필요
2. 소관부점 : 서울동부지역본부, 국유재산지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 신규 수탁, 대부계약 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

국유재산지원처는 같은 세칙 제26조 제2호에 따라 국유재산 건물 관리 기획 및 개·보수 총괄 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제7조 제1항에 따르면 실태조사 시 제공부와 재산의 현황이 일치하는지 여부, 대부 또는 매각에 장애사유가 있는지 여부 그리고 건축물대장 등의 공부를 확인하도록 되어 있으며, 같은 요강 제8조 제4호에 따르면 실태조사 시 관리의 필요성이 있다고 판단되는 경우 별도의 잠금장치를 설치하도록 되어 있다.

또한, 「건축법」 제19조에 따르면 사용승인을 받은 건축물의 용도를 변경하려고 하는 경우 건축주 등은 인허가권자에게 허가를 받거나 신고 또는 기재사항 변경을 신청 하도록 되어 있으며, 동법 제108조에 따르면

이를 위반한 건축주 등은 3년 이하의 징역이나 5억 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있다.

한편, 「국유재산법」 제3조에 따르면 공공가치와 활용가치 및 경제적 비용을 고려하여 국유재산을 관리·처분토록 원칙을 정하고 있다.

따라서, 사용자가 없을 경우 수입 없이 유지관리비용이 지속 발생되고, 사용자가 있을 경우에는 사용용도 등에 따라 건축 관련 현행기준을 준수해야 하므로, 건축물의 특성에 맞게 활용방안을 수립하고 현황과 기준을 확인하여 국유재산 건축물 관리가 이루어지도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울동부지역본부에서 관리 중인 국유재산 건축물의 현황관리 실태를 점검한 결과

(1) 공부와 국유재산 관리현황의 불일치

「건축법 시행령」 제14조에 따른 건축물의 용도는 31개¹⁾이지만, 국유재산시스템 상 건축물 실태조사서에서 작성 가능한 ‘공부상 용도’는 7개²⁾로 한정되어 있어서

1) 건축법 시행령 제14조(용도변경)에 따른 건축물의 용도

시설군	건축물 용도
1. 자동차관련시설 (1)	자동차 관련 시설
2. 산업시설군 (7)	운수시설, 창고시설, 공장, 위험물저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 묘지 관련 시설, 장례시설
3. 전기통신 시설군 (2)	방송시설, 발전시설
4. 문화집회 시설군 (4)	문화 및 집회시설, 종교시설, 위락시설, 관광휴게시설
5. 영업 시설군 (4)	판매시설, 운동시설, 숙박시설, 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설
6. 교육 및 복지 시설군 (5)	의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 야영장 시설
7. 근린생활 시설군 (2)	제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설 (다중생활시설 제외)
8. 주거업무 시설군 (5)	단독주택, 공동주택, 업무시설, 교정시설, 국방·군사시설
9. 그 밖의 시설군 (1)	동물 및 식물 관련시설

2) 주거용, 상업용, 공장, 청사, 문화재, 농축어업용, 종교용

‘△△△△△ △△△ △△△ xxxx’ 소재 국유재산 건축물의 경우 건축물 대장상 건축물용도는 ‘(교육 및 복지시설군) 노유자 시설’이지만, 실태 조사서상 건축물용도는 ‘상업용’으로 관리되는 등

서울동부지역본부에서 관리 중인 국유재산 건축물 45건의 실태조사서상 기재된 건축물의 용도와 건축물대장상 건축물 용도가 불일치하는 사실이 [별표1]과 같이 확인되었다.

한편 ‘△△△△△ △△△△△ △△△ xx-x’ 소재 국유재산의 경우 1층의 공부상 용도는 2종 근린생활시설(점포, 182.47㎡), 업무시설(89.6㎡)이지만, 대부계약상 목적은 상업시설로 전체면적(272.07㎡)이 계약되어 있고 실제 업무시설(89.6㎡)에 대해선 식당주방 등으로 사용하고 있어서 건축물 용도변경 허가가 필요한 사항으로 확인되는 등

[표 4]과 같이 건축물대장의 용도와 피대부자의 사용용도를 점검한 결과, 2건에 대해선 「건축법」 제19조에 따른 용도변경 대상임에도 용도변경을 이행되지 않은 사실이 확인되었다.

[표 4] 건축물 용도변경 미이행 현황

No	소재지	건축물대장상 용도	실제 사용용도	비고
1	△△△△△ △△△△△	2종 근린생활시설	2종 근린생활시설	용도변경 허가
	△△△△△ xx-x 1층	업무시설		
2	△△△△△ △△△	2종 근린생활시설	골프연습장 ³⁾ , 소매점	기재사항 변경
	△△△ xxxx-xx 2층	당구장, 일반음식점		

(2) 공실 중인 국유재산 건축물 관리 개선 필요

3) 2종 근린생활시설 내 용도변경은 기재사항 변경에서 제외되지만, 「건축법 시행령」 제14조 4항에 따라 ‘골프연습장’으로 용도변경은 기재사항 변경을 해야 함

① 건축물 현황 관리 점검

‘㉠㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ xxx-x’ 소재 국유재산의 경우 물납재산으로 2021.10월 인수 받아 2022.10월 매각공고 하였으나 유찰되어 감사일 현재까지 공실이며 공실기간 재산관리비 및 교통유발금 등으로 28백만 원을 지출하는 사실이 확인되는 등

건축물의 특성상 시간이 경과할수록 노후화로 건물 가치가 떨어지고, 재산관리비, 공과금 등 유지관리비용이 지속 발생되므로 주기적인 현황 확인 및 대부·매각·철거 등 효율적 관리방안이 필요한 공실 중인 건축물 11건이 [표 5]와 같이 확인되었다.

[표 5] 공실중인 국유재산 건축물 관리 현황 명세4)

(단위 : 개월, 천원)

No	소재지	공실기간	공실기간 유지비용	공실기간 입찰공고 횟수 ⁵⁾	비 고
합계 : 총11건			90,934		
1	“기재 생략”	183	975	0	토지소유자 불일치
2		158	19	1	출입제한
3		134	351	0	
4		80	48	0	토지소유자 불일치
5		60	4,090	0	용도제한 (공공시설)
6		29	28,347	1	
7		29	15,461	0	
8		24	3,022	2	
9		23	22,541	0	
10		8	12,815	0	
11		7	3,265	0	

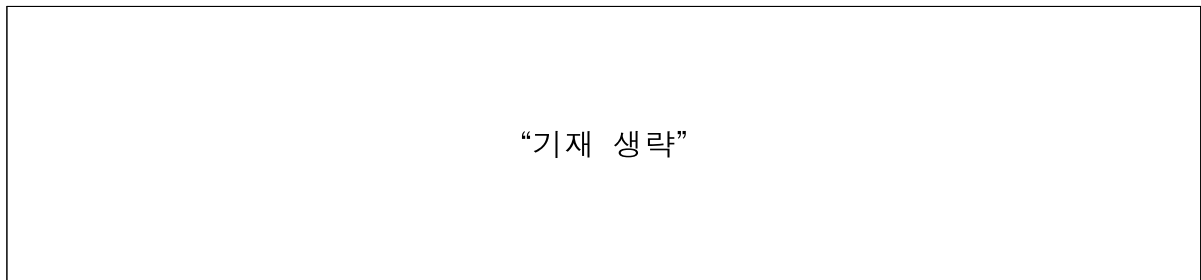
4) 공실기간 6개월 미만 제외

5) 입찰공고 취소 건은 횟수 산정 시 제외

② 국유재산 건축물 잠금 상태 관리 점검

‘△△△ △△△ △△△ XXXX-X’ 소재지의 잠금 상태 등 현장점검 결과 출입열쇠 분실 등 잠금 상태가 미흡한 사실이 확인 되었으며,

[그림 3] △△△ △△△ △△△ XXXX-X 현장점검 사진



국유재산 건축물의 잠금장치 등 보안 관리방안에 대하여 확인한 결과, 실태조사서 혹은 국유재산시스템 등에 별도의 기입란이 없어 [표 6]와 같이 물건 별로 다르게 관리하고 있었고 이에 따라 실태조사와 인계인수 시 보안 관리 방안이 누락될 수 있는 사실이 확인되었다.

[표 6] 국유재산 건축물 보안 관리방안 기재 현황⁶⁾ 명세

No	소재지	보안 관리방안 기재 위치
1	“기재 생략”	미확인
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		실태 조사서

6) 감사일 현재 관리되고 있는 공실 국유재산 건축물 중 (무인)경비용역 제외

No	소재지	보안 관리방안 기재 위치
12	“기재 생략”	국유재산시스템 특이사항 메모
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 건축물 현황관리 및 활용계획 수립 업무를 철저히 하겠다고 하였다. 국유재산지원처는 효율적 건축물관리를 위하여 국유재산시스템을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 건축물 용도변경 미이행(2건)의 조치계획 및 공실 중인 국유재산 건축물(11건)에 대하여 효율적 관리방안을 수립하고 (통보),

공실 중인 국유재산 건축물의 잠금 상태 불량(1건)에 대하여 조치하고, 향후 국유재산 건축물 실태조사 시 ① 공부상 용도를 정확히 입력하며 ② 공실 중인 건물의 현황 및 잠금 장치를 철저히 관리하도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

국유재산지원처장은 국유재산 건축물의 공부상용도 및 잠금장치 등을 철저히 관리할 수 있도록 국유재산실태조사서 및 국유재산시스템을 정비 하시기 바랍니다. (개선)

[별표 1]

건축물용도 불일치 현황 명세

No	소재지	건축물용도	
		건축물대장	실태조사서
1	“기재 생략”	자동차관련시설	공장
2		근린생활시설	상업용
3		업무시설, 2종근린생활시설	
4		주택, 근린생활시설	
5		파출소	
6		사무실	
7		판매시설, 공동주택(아파트)	
8		공동주택(도시형생활주택) 외 2	
9		노유자시설(유치원)	
10		제2종근린생활시설	
11		근린생활시설	
12		판매 및 영업시설 외 4	
13		문화 및 집회시설	
14		근린생활시설	
15		근린생활시설	
16		다세대주택, 근린생활시설	
17		다세대주택, 근린생활시설	
18		근린생활시설	
19		공동주택 외 1	
20		근린생활시설	
21		1종 근린생활시설	
22		단독주택	주거용
23		주택 및 근린생활시설	
24		공동주택	

No	소재지	건축물용도	
		건축물대장	실태조사서
25	“기재 생략”	다세대주택	
26		연립주택	
27		아파트	
28		주택	
29		오피스텔, 근린생활시설	
30		주거시설	
31		주거시설	
32		주거시설	
33		아파트	
34		단독주택	
35		다세대주택	
36		공동주택	
37		업무시설(오피스텔)	
38		파출소	청사
39		사무실 및 (청사)숙영시설	
40		파출소	
41		공공용시설	
42		1종 근린생활시설	
43		근린생활시설	
44		사무소	
45		근린공공시설(파출소)	